

새 만금개발청 개인정보보호 세부지침 일부개정안

1. 개정이유

‘알기 쉬운 법령 만들기 사업’에 따라 어려운 한자어, 일본식 용어 등을 쉬운 우리말로 바꾸는 등의 용어 정비 및 어색하고 불필요하거나 복잡한 표현에 대한 정리가 필요

2. 주요내용

‘알기 쉬운 법령 만들기 사업’에 따른 용어 정비 및 어색하고 불필요하거나 복잡한 표현 정리

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

새만금개발청 개인정보보호 세부지침 일부개정훈령안

새만금개발청 개인정보보호 세부지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "같은법 시행령, 같은법"을 "같은 법 시행령, 같은 법"으로 한다.

제2조 중 "범위 내"를 "범위"로 한다.

제3조제10호 중 "'개인영상정보'라 함은"을 "'개인영상정보'란"으로 하고, 같은 조 제11호 중 "운영자"라 함은"을 "운영자"란"으로, "각호"를 "각 호"로 하며, 같은 조 제12호 중 "장소"라 함은"을 "장소"란"으로, "아니하는"을 "않는"으로 하고, 같은 조 제17호 중 "유출시"를 "유출 시"로 하며, 같은 조 제19호 중 "PDA"를 "휴대용 개인정보단말기(PDA)"로 한다.

제4조제1항 중 "범위 내"를 "범위"로 하고, 같은 조 제6항 중 "얻은"을 "받은"으로 한다.

제5조제2항제7호 단서 중 "아니하는"을 "않는"으로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항 중 "범위 내"를 각각 "범위"로 하며, 같은 조 제8항 중 "아니한다"를 "않는다"로, "아니된다"를 "안 된다"로 한다.

제6조 중 "당해 사유가 해소된"을 "해당 사유가 해소되었을"로 한다.

제7조제4항 각 호 외의 부분 중 "각호"를 "각 호"로, "제공하여서는 아니

되며"를 "제공해서는 안 되며"로, "중단 할"을 "중단할"로 한다.

제8조제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "목적외"를 "목적 외"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 "게재하려는"을 "게재할"로, "목적외"를 "목적 외"로 한다.

제9조제1항 중 "처리하는"을 "처리할"로 하고, 같은 항 및 제2항 중 "없는 한"을 각각 "없으면"으로 한다.

제10조제1항 중 "없는 한 보유기간"을 "없으면 보유기간"으로, "없는 한 개인정보"를 "없으면 개인정보"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 단서 중 "제1호 내지 제3호"를 "제1호부터 제3호까지"로, "어려운"을 "어려울"로 하며, 같은 항 제5호 중 "마스킹, 천공"을 "마스킹(가리기), 구멍 뚫기"로 한다.

제11조 중 "아니하고"를 "않고"로 한다.

제12조제2항 중 "얻고자"를 "받고자"로 하고, 같은 조 제4항 중 "영 제17조제1항제2호의 규정"을 "영 제17조제1항제2호"로 한다.

제13조제2항 중 "얻는 방법"을 "받는 방법"으로, "얻는 경우"를 "받는 경우"로 하고, 같은 조 제3항 중 "얻기"를 "받기"로 한다.

제14조제1항 중 "대하여"를 "대해서"로 한다.

제15조제1항 중 "대하여"를 "대해서"로 한다.

제16조제2항 중 "각호"를 "각 호"로, "아니하"를 "않"으로 한다.

제17조제2항 중 "당해"를 "해당"으로 한다.

제18조제2항 중 "위탁하는"을 "위탁할"로 한다.

제21조제4항 중 "수행함에 있어서"를 "수행할 때"로 한다.

제23조제3항제10호 중 "필요 시"를 "필요시"로 한다.

제26조제1항 각 호 외의 부분 중 "유출이라 함은"을 "유출이란"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "기타"를 "그 밖의"로 하며, 같은 항 제4호 중 "기타"를 "그 밖에"로 한다.

제27조제1항 각 호 외의 부분 중 "확인된"을 "확인되었을"로, "없는 한"을 "없으면"으로 한다.

제28조제1항 중 "각호"를 "각 호"로, "모사전송"을 "팩스"로 하고, 같은 조 제2항 중 "각호"를 "각 호"로 한다.

제29조제1항 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "그밖"을 "그 밖"으로, "때"를 "경우"로 하며, 같은 조 제3항 중 "각호"를 "각 호"로 한다.

제30조제1항 중 "없는 한"을 "없으면"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "영 제41조제1항제4호의 규정"을 "영 제41조제1항제4호"로, "법 제35조제4항제3호마목의 규정"을 "법 제35조제4항제3호마목"으로 한다.

제31조제1항 및 제2항 중 "없는 한"을 각각 "없으면"으로 한다.

제32조제1항 중 "때"를 "경우"로, "없는 한"을 "없으면"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "대하여"를 "대해서"로, "없는 한"을 "없으면"으로 한다.

제33조 전단 중 "수집시"를 "수집 시"로 한다.

제36조제1항 중 "작성하는"을 "작성할"로 한다.

제38조의3제3항 후단 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 한다.

제38조의6제3항 후단 중 "아니하고"를 "않고"로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제40조제2항 중 "아니하거나"를 "않거나"로 한다.

제43조제1항 각 호 외의 부분 중 "기제한"을 "적은"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "촬영범위 내"를 "촬영범위"로, "범위 내에서 영상정보처리기기"를 "범위에서 영상정보처리기기"로 하며, 같은 조 제3항 중 "기제하여야"를 "적어야"로 한다.

제44조제1항을 제목 외의 부분으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분(종전의 제1항) 각 호 외의 부분 중 "아니된다"를 "안 된다"로 하며, 같은 조 제1호 중 "얻은"을 "받은"으로 하고, 같은 조 제5호 중 "아니하면"을 "않으면"으로 한다.

제45조제1항 본문 중 "만료한 때에는 지체없"을 "만료하였을 때에는 지체 없"으로 하고, 같은 항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 조 제2항 중 "곤란한"을 "곤란할"로 한다.

제48조제1항 후단 중 "개인영상정보에 한한다"를 "개인영상정보로 한정한다"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "지체없"을 "지체 없"으로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 전단 중 "제3항의 규정"을 "제3항"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "기타"를 "그 밖에"로 하며, 같은 조 제6항 전단 중 "요구하는"을 "요구할"로 한다.

제51조 각 호 외의 부분 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 하고, 같은 조 제2호 중 "저장시"를 "저장 시"로 한다.

제52조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 한다.

제53조 중 "새만금개발청내"를 "새만금개발청 내"로 한다.

제54조 각 호 외의 부분 중 "아니한다"를 "않는다"로 하고, 같은 조 제1호 각 목 외의 부분 중 "각목"을 "각 목"으로 하며, 같은 조 제3호부터 제5호까지를 각각 제2호부터 제4호까지로 하고, 같은 조 제2호(중전의 제3호) 각 목 외의 부분 중 "각목"을 "각 목"으로 한다.

제55조제1항 및 제2항 중 "행정자치부"를 각각 "행정안전부"로 한다.

제56조제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "각호"를 "각 호"로 한다.

제57조제1항 중 "행정자치부"를 "행정안전부"로 한다.

제58조제1항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제3항 중 "기재하여"를 "기록하여"로 한다.

제59조제2항 중 "행정자치부"를 "행정안전부"로 한다.

제60조제2항제5호 중 "기타"를 "그 밖에"로 한다.

제62조제1항을 제목 외의 부분으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분(중전의 제1항) 중 "목적외"를 "목적 외"로 한다.

제65조제1항 본문 중 "당해"를 "해당"으로 하고, 같은 항 단서 중 "범위내"를 "범위"로 하며, 같은 조 제4항 단서 중 "각호"를 "각 호"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 지침은 「개인정보 보호법」 및 <u>같은법 시행령</u> , <u>같은법 시행규칙</u> 에 따라 새만금 개발청 소관업무와 관련된 개인정보보호에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적)	-----	-----
			-----	<u>같은 법 시행령</u> ,
			-----	<u>같은 법</u> -----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----.
제2조(적용범위) 이 지침은 전자적 처리 여부를 불문하고 수기 문서를 포함한 모든 형태의 개인정보파일을 운용하는 새만금 개발청 각 부서에 대하여 적용하되, 각 부서의 장은 이 규칙이 정한 <u>범위</u> 내에서 그 운용에 필요한 세부적인 사항을 따로 정할 수 있다.		제2조(적용범위)	-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	---- <u>범위</u> -----
			-----	-----
			-----	-----.
제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.		제3조(용어의 정의)	-----	-----
			-----	-----
			-----	----.
1. ~ 9. (생략)		1. ~ 9. (현행과 같음)		
10. “ <u>개인영상정보</u> ”라 함은 영상정보처리기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등 사생활과 관련된 영상으로서 해당 개인		10. “ <u>개인영상정보</u> ”란	-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----

의 동일성 여부를 식별할 수 있는 정보를 말한다.

11. “영상정보처리기기 운영자”라 함은 개인정보 보호법 제25조제1항 각호에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자를 말한다.

12. “공개된 장소”라 함은 공원, 도로, 지하철, 상가 내부, 주차장 등 정보주체가 접근하거나 통행하는 데에 제한을 받지 아니하는 장소를 말한다.

13. ~ 16. (생략)

17. “위험도 분석”이란 개인정보처리시스템에 적용되고 있는 개인정보 보호를 위한 수단과 개인정보 유출시 정보주체의 권리를 해할 가능성 및 그 위험의 정도를 분석하는 행위를 말한다.

18. (생략)

19. “모바일 기기”란 무선망을 이용할 수 있는 PDA, 스마트폰, 태블릿PC 등 개인정보 처리에 이용되는 휴대용 기기를 말한다.

-----.

11. ----- 운영자
란 -----
----- 각 호-----
-----.

12. ----- 장소”란 -----

않는 -----.

13. ~ 16. (현행과 같음)

17. -----

----- 유출 시 -----

-----.

18. (현행과 같음)

19. -----
----- 휴대용 개인
정보단말기(PDA)-----

-----.

20. (생 략)

제4조(개인정보 보호 원칙) ① 개인정보를 수집하는 목적은 수집당시에 명확히 특정되어 있어야 하고 개인정보처리자는 그 특정된 목적을 달성하기 위하여 직접적으로 필요한 범위 내에서만 개인정보를 처리하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 개인정보처리자는 이 법에 의하여 개인정보의 처리에 관한 정보주체의 동의를 얻은 경우라도 구체적인 업무의 특성상 가능한 경우에는 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 처리하여야 한다.

제5조(개인정보의 수집) ① (생 략)

② 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우에 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. ~ 6. (생 략)

7. 개인정보처리자가 법령 또는 정보주체와의 계약에 따른 정당한 이익을 달성하기 위하여

20. (현행과 같음)

제4조(개인정보 보호 원칙) ① --

----- 범위 -----
-----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 받은 -----

-----.

제5조(개인정보의 수집) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. -----

않는 .

③

범위

④ _____

의 개인정보를 인터넷 홈페이지 등에 게시하거나 게시하도록 허용한 정보주체의 동의 의사가 명확히 표시되거나 인터넷 홈페이지 등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑤ ~ ⑦ (생략)

⑧ 개인정보처리자는 개인정보 수집 시 법 제22조제1항 및 제3항에 따라 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 각각 동의를 받아야 하며, 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니된다.

제6조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) 개인정보처리자가 법 제15조제1항제5호 및 제18조제2항제3호에 따라 정보주체의 사전 동의 없이 개인정보를 수집, 이용 또는 제공한 경우, 당해 사유가 해소된 때에는 개인정보의 처리를 즉시 중단하

----- 범위 -----
-----.

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

----- 않는다 -----

----- 안 된다.

제6조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) -----

-- 해당 사유가 해소되었을 --

여야 하며, 정보주체에게 사전 동의 없이 개인정보를 수집 또는 이용한 사실, 그 사유와 이용 내역을 알려야 한다.

제7조(개인정보의 제공) ① ~ ③ (생략)

④ 개인정보처리자는 법적근거에 의하여 개인정보를 제3자에 제공하고 개인정보를 제공받은 자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 개인정보를 제공받은 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하여서는 아니되며, 이 외의 경우 제공한 자에게는 개인정보처리자가 개인정보 제공을 중단 할 수 있다.

1. 2. (생략)

⑤ (생략)

제8조(개인정보의 목적 외 이용 등) ① (생략)

② 개인정보처리자는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나, 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 목적외 이용 등을 한 날부터 30

-----.

제7조(개인정보의 제공) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

----- 각 호 -----

--- 제공해서는 안 되며 ---

--- 중단할 -----.

1. 2. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

제8조(개인정보의 목적 외 이용 등) ① (현행과 같음)

② -----

목적 외 -----

일 이내에 관보에 게재하거나
인터넷 홈페이지에 게재한다.
이 경우 인터넷 홈페이지에 게
재하려는 때에는 10일 이상 계
속 게재하되, 그 게재를 시작하
는 날은 목적외 이용 등을 한
날부터 30일 이내이어야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ ~ ⑥ (생략)

제9조(개인정보 수집 출처 등 고
지) ① 개인정보처리자가 정보
주체 이외로부터 수집한 개인정
보를 처리하는 때에는 정당한
사유가 없는 한 정보주체의 요
구가 있는 날로부터 3일 이내에
법 제20조제1항 각 호의 모든
사항을 정보주체에게 알려야 한
다.

② 법 제20조제2항 각 호에 근
거하여 제1항에 따른 정보주체
의 요구를 거부하는 경우에는
정당한 사유가 없는 한 정보주
체의 요구가 있는 날로부터 3일
이내에 그 거부의 근거와 사유
를 정보주체에게 알려야 한다.

제10조(개인정보의 파기방법 및

-----.
----- 게
재할 -----

----- 목적 외 -----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제9조(개인정보 수집 출처 등 고
지) ① -----

--- 처리할 -----
---- 없으면 -----

-----.

② -----

----- 없으면 -----

-----.

제10조(개인정보의 파기방법 및

절차) ① 개인정보처리자는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 정당한 사유가 없는 한 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다.

② 개인정보처리자는 개인정보를 파기할 경우 다음 각 호 중 어느 하나의 조치를 하여야 한다. 다만, 개인정보의 일부만을 파기하는 경우 제1호 내지 제3호 중 어느 하나의 방법으로 파기하는 것이 어려운 때에는 제4호 또는 제5호의 조치를 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)
5. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제

절차) ① -----

----- 없으면

보유기간-----

---- 없으면 개인정보-----

-----.

② -----

---. -----

----- 제1호부터 제3호

까지 -----

----- 어려울 -----

---.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

----- 마스킹(가리

기), 구멍 뚫기 -----

③ ~ ⑥ (생략)

제11조(법령에 따른 개인정보의 보존) 개인정보처리자가 법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 법령에 따라 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 보존한다는 점을 분명히 표시하여야 한다.

제12조(동의를 받는 방법) ① (생략)

② 개인정보처리자가 법 제15조제1항제1호, 법 제17조제1항제1호, 법 제23조제1호 및 법 제24조제1항제1호에 따라 개인정보를 처리하기 위하여 정보주체의 동의를 얻고자 하는 경우에는 정보주체의 동의가 필요한 경우와 필요하지 않은 경우를 구분하고, 후자의 경우에는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 처리할 수 있다는 점과 그 사유를 알려야 한다.

③ (생략)

④ 개인정보처리자가 영 제17조

--

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제11조(법령에 따른 개인정보의 보존) -----

----- 않고 -----

-----.

제12조(동의를 받는 방법) ① (현행과 같음)

② -----

----- 받고자 -----

-----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 영 제17조

제1항제2호의 규정에 따라 전화
에 의한 동의와 관련하여 통화
내용을 녹취할 때에는 녹취사실
을 정보주체에게 알려야 한다.

제13조(법정대리인의 동의) ①
(생략)

② 영 제17조제1항 각 호의 동
의를 얻는 방법은 법 제22조제5
항에 따라 법정대리인으로부터
동의를 얻는 경우에도 적용된
다.

③ 개인정보처리자는 법 제22조
제5항에 따라 수집한 법정대리
인의 개인정보를 법정대리인의
동의를 얻기 위한 목적으로만
이용하여야 하며, 법정대리인의
동의 거부나 법정대리인
의 동의 의사가 확인되지 않는
경우 수집일로부터 5일 이내에
파기해야 한다.

제14조(민감정보 처리) ① 개인정
보처리자가 법 제23조제1호에
따라 민감정보의 처리를 위하여
정보주체에게 동의를 받고자 하
는 경우에는 다른 개인정보와
민감정보를 구분하여 민감정보

제1항제2호-----

-----.

제13조(법정대리인의 동의) ①
(현행과 같음)

② -----
--- 받는 방법-----

---- 받는 경우-----
--.

③ -----

---- 받기 -----

-----.

제14조(민감정보 처리) ① -----

에 대하여는 정보주체가 별도로
동의할 수 있도록 조치를 취하
여야 한다.

② (생 략)

제15조(고유식별정보 처리에 대한
동의) ① 개인정보처리자가 법
제24조제1항제1호에 따라 고유
식별정보의 처리를 위하여 정보
주체에게 동의를 받고자 하는
경우에는 다른 개인정보와 고유
식별정보를 구분하여 고유식별
정보에 대하여는 정보주체가 별
도로 동의할 수 있도록 조치를
취하여야 한다.

② (생 략)

제16조(주민등록번호 처리의 제
한) ① (생 략)
② 개인정보처리자가 법 제24조
제1항 각호에 따라 주민등록번
호를 처리하는 경우에도 정보주
체가 인터넷 홈페이지를 통하여
회원으로 가입하는 단계에서는
주민등록번호를 사용하지 아니
하고도 회원으로 가입할 수 있
는 방법을 제공하여야 한다.

제17조(개인정보취급자에 대한 감

-- 대해서-----

-----.

② (현행과 같음)

제15조(고유식별정보 처리에 대한
동의) ① -----

----- 대해서-----

-----.

② (현행과 같음)

제16조(주민등록번호 처리의 제
한) ① (현행과 같음)
② -----
--- 각 호-----

----- 않-----

-----.

제17조(개인정보취급자에 대한 감

독) ① (생략)

② 개인정보처리자는 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 당해 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여하고 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제18조(수탁자의 선정 시 고려사항) ① (생략)

② 개인정보처리자가 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 때에는 수탁자의 처리 업무의 지연, 처리 업무와 관련 없는 불필요한 개인정보의 요구, 처리기준의 불공정 등의 문제점을 종합적으로 검토하여 이를 방지하기 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

제21조(개인정보 보호책임자의 지정 등) ① ~ ③ (생략)

④ 개인정보 보호책임자는 제3항 각 호의 업무를 수행함에 있어 필요한 경우 개인정보의 처리 현황, 처리 체계 등에 대하

독) ① (현행과 같음)

② -----

----- 해당 -----

-----.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제18조(수탁자의 선정 시 고려사항) ① (현행과 같음)

② -----
----- 위탁할 -----

-----.

제21조(개인정보 보호책임자의 지정 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----
----- 수행할 때 -----

여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.

제23조(부서별 개인정보책임자)

①·② (생략)

③ 부서별 개인정보책임자는 개인정보보호책임자를 보좌하여 소관 과 또는 팀의 효율적인 개인정보보호업무를 수행하기 위하여 다음 각 호의 기본활동을 수행하여야 한다.

1. ~ 9. (생략)

10. 소관 부서에 요청된 개인정보파일의 제3자 제공에 대한 심사, 필요 시 위원회 상정

11. (생략)

제26조(개인정보의 유출) ① 개인

정보의 유출이라 함은 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1.·2. (생략)

--.

제23조(부서별 개인정보책임자)

①·② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

10. -----

--- 필요시 -----

11. (현행과 같음)

제26조(개인정보의 유출) ① ----

---- 유출이란 -----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. 개인정보처리자의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, <u>기타</u> 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우 4. <u>기타</u> 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달되거나 개인정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우 ② (생략) 제27조(통지시기 및 항목) ① 개인정보처리자는 실제로 유출 사고가 발생한 것으로 <u>확인된</u> 때에는 정당한 사유가 <u>없는</u> 한 5일 이내에 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 1. ~ 5. (생략) ②·③ (생략) 제28조(통지방법) ① 개인정보처리자는 정보주체에게 제27조제1항 <u>각호</u>의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, <u>모사전송</u>, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 지체 없이 정보주체에게 알려야	3. ----- ----- ----- <u>그 밖</u> <u>의</u> ----- ----- 4. <u>그 밖에</u> ----- ----- ----- ----- ② (현행과 같음) 제27조(통지시기 및 항목) ① --- ----- ----- <u>확인되었을</u> ----- <u>없으면</u> --- ----- ----- --. 1. ~ 5. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제28조(통지방법) ① ----- ----- --- <u>각 호</u>----- ----- <u>팩스</u>----- ----- ----- -----
---	---

한다.

② 개인정보처리자는 제1항의
통지방법과 동시에, 홈페이지
등을 통하여 제27조제1항 각호
의 사항을 공개할 수 있다.

제29조(개인정보 유출신고) ① 개
인정보처리자는 1만명 이상의
정보주체에 관한 개인정보가 유
출된 경우에는 정보주체에 대한
통지 및 조치결과를 5일 이내에
새만금개발청장에게 보고한 후,
행정자치부장관 또는 한국인터
넷진흥원에 신고하여야 한다.

② 개인정보처리자는 전자우편,
팩스 또는 인터넷 사이트를 통
하여 유출신고를 할 시간적 여
유가 없거나 그밖에 특별한 사
정이 있는 때에는 먼저 전화를
통하여 제27조제1항의 사항을
신고한 후, 별지 제1호서식에
따른 개인정보 유출신고서를 제
출할 수 있다.

③ 개인정보처리자는 1만명 이
상의 정보주체에 관한 개인정보
가 유출된 경우에는 제27조제1
항에 따른 통지와 함께 인터넷

② -----

----- 각 호-----
-----.

제29조(개인정보 유출신고) ① --

행정안전부장관 -----
-----.

② -----

----- 그 밖-----
----- 경우-----

-----.

③ -----

홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제27조제1항 각호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다.

제30조(개인정보 열람 연기 사유의 소멸) ① 개인정보처리자가 법 제35조제3항 후문에 따라 개인정보의 열람을 연기한 후 그 사유가 소멸한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 사유가 소멸한 날로부터 10일 이내에 열람하도록 하여야 한다.

② 정보주체로부터 영 제41조제1항제4호의 규정에 따른 개인정보의 제3자 제공현황의 열람청구를 받은 개인정보처리자는, 국가안보에 긴요한 사안으로 법 제35조제4항제3호마목의 규정에 따른 업무를 수행하는데 중대한 지장을 초래하는 경우, 제3자에게 열람청구의 허용 또는 제한, 거부와 관련한 의견을 조회하여 결정할 수 있다.

제31조(개인정보의 정정·삭제) ① 개인정보처리자가 법 제36조제1항에 따른 개인정보의 정정

----- 각 호-----

--.

제30조(개인정보 열람 연기 사유의 소멸) ① -----

----- 없으면 -----

-----.

② ----- 영 제41조제1항제4호-----

----- 법 제35조제4항제3호마목-----

-----.

제31조(개인정보의 정정·삭제) ① -----

· 삭제 요구를 받았을 때에는
정당한 사유가 없는 한 요구를
받은 날로부터 10일 이내에 그
개인정보를 조사하여 정보주체
의 요구에 따라 정정·삭제 등
필요한 조치를 한 후 그 결과를
정보주체에게 알려야 한다.

② 정보주체의 정정·삭제 요구
가 법 제36조제1항 단서에 해당
하는 경우에는 정당한 사유가
없는 한 요구를 받은 날로부터
10일 이내에 삭제를 요구할 수
없는 근거법령의 내용을 정보주
체에게 알려야 한다.

제32조(개인정보의 처리정지) ①
개인정보처리자가 정보주체로
부터 법 제37조제1항에 따라 개
인정보처리를 정지하도록 요구
받은 때에는 법 제37조제2항단
서에 해당하지 않고 다른 정당
한 사유가 없는 한 요구를 받은
날로부터 10일 이내에 개인정보
의 처리의 일부 또는 전부를 정
지하여야 한다.

② 개인정보처리자는 정보주체
의 요구에 따라 처리가 정지된

----- 없으면 -----

② -----

없으면 -----

제32조(개인정보의 처리정지) ①

--- 경우-----

----- 없으면 -----

② -----

개인정보에 대하여는 정당한 사유가 없는 한 처리정지의 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 해당 개인정보의 파기 등 정보주체의 요구에 상응하는 조치를 취하고 그 결과를 정보주체에게 알려야 한다.

제33조(권리행사의 방법 및 절차)

개인정보처리자는 개인정보를 수집하는 방법과 동일하거나 보다 쉽게 정보주체가 열람요구 등 권리를 행사할 수 있도록 간편한 방법을 제공하여야 하며, 개인정보의 수집시에 요구되지 않았던 증빙서류 등을 요구하거나 추가적인 절차를 요구할 수 없다. 이는 영 제46조에 따라 본인 또는 정당한 대리인임을 확인하고자 하는 경우와 수수료와 우송료의 정산에도 마찬가지로 적용된다.

제36조(개인정보 처리방침의 작성 기준 등) ①

개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 작성하는 때에는 법 제30조제1항제1호부터 제5호 및 영 제31조제1항 각

대해서

없으면

수집 시

작성할

호의 사항을 명시적으로 구분하
되, 알기 쉬운 용어로 구체적이
고 명확하게 표현하여야 한다.

② · ③ (생 략)

제38조의3(개인정보의 암호화) ①

· ② (생 략)

③ 개인정보처리자는 비밀번호
및 바이오정보는 암호화하여 저
장하여야 한다. 단 비밀번호를
저장하는 경우에는 복호화되지
아니하도록 일방향 암호화하여
저장하여야 한다.

④ · ⑤ (생 략)

제38조의6(물리적 접근 방지) ①

· ② (생 략)

③ 개인정보처리자는 개인정보
가 포함된 보조저장매체의 반출
· 입 통제를 위한 보안대책을
마련하여야 한다. 다만 별도의
개인정보처리시스템을 운영하
지 아니하고 업무용 컴퓨터 또
는 모바일 기기를 이용하여 개
인정보를 처리하는 경우에는 이
를 적용하지 아니할 수 있다.

제40조(영상정보처리기기 운영 ·
관리 방침) ① (생 략)

-----.

② · ③ (현행과 같음)

제38조의3(개인정보의 암호화) ①

· ② (현행과 같음)

③ -----

-----.

않도록 -----
-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

제38조의6(물리적 접근 방지) ①

· ② (현행과 같음)

③ -----

-----.

않고 -----

않을 -----.

제40조(영상정보처리기기 운영 ·
관리 방침) ① (현행과 같음)

② 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련한 경우에는 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정하지 아니하거나, 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사항을 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침에 포함하여 정할 수 있다.

제43조(안내판의 설치) ① 영상정보처리기기 운영자는 정보주체가 영상정보처리기기가 설치·운영 중임을 쉽게 알아볼 수 있도록 법 제25조제4항 본문에 따라 다음 각 호의 사항을 기재한 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

② 제1항에 따른 안내판은 촬영 범위 내에서 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 용이하게 판독할 수 있게 설치되어야 하며, 이 범위 내에서 영상정보처리기기 운영자가 안내판의 크기, 설치위치 등을 자율적으로 정할 수 있다.

③ 개인정보처리자의 장이 기관

② -----

----- 않거나 -----

-----.

제43조(안내판의 설치) ① -----

----- 적은 -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② ----- 촬영 범위 -----

----- 범위에서 영상정보 처리기기 -----

-----.

③ -----

내 또는 기관 간에 영상정보처리기기의 효율적 관리 및 정보연계 등을 위해 용도별·지역별 영상정보처리기기를 물리적·관리적으로 통합하여 설치·운영(이하 ‘통합관리’라 한다)하는 경우에는 설치목적 등 통합관리에 관한 내용을 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 제1항에 따른 안내판에 기재하여야 한다.

제44조(개인영상정보 이용·제3자 제공 및 제한 등) ① 영상정보처리기기운영자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니된다.

1. 정보주체에게 동의를 얻은 경우
2. ~ 4. (생략)
5. 개인영상정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로

----- 적어야 -----
--.

제44조(개인영상정보 이용·제3자 제공 및 제한 등) -----

-- 안 된다.

1. ----- 받은 -----
--
2. ~ 4. (현행과 같음)
5. -----

----- 않으면 -----

서 보호위원회의 심의·의결
을 거친 경우

6. ~ 9. (생략)

제45조(보관 및 파기) ① 영상정보처리기기 운영자는 수집한 개인영상정보를 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 명시한 보관 기간이 만료한 때에는 지체없이 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 영상정보처리기기 운영자가 그 사정에 따라 보유 목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보관 기간을 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 한다.

③ (생략)

제48조(정보주체의 열람등 요구)

① 정보주체는 영상정보처리기기 운영자가 처리하는 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재 확인(이하 “열람 등”이라 한다)을 해당 영상정보처리기기 운영자에게 요구할 수 있다. 이 경우

6. ~ 9. (현행과 같음)

제45조(보관 및 파기) ① -----

----- 만료하였을 때에는
지체 없이-----.

----- 그렇지 않다.

② -----

----- 곤란할 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제48조(정보주체의 열람등 요구)

① -----

-----.

정보주체가 열람 등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한한다.

② (생략)

③ 영상정보처리기기운영자는 제1항에 따른 요구를 받았을 때에는 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다. 이때에 영상정보처리기기운영자는 열람등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제출받아 확인하여야 한다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 영상정보처리기기운영자는 정보주체의 개인영상정보 열람등 요구를 거부할 수 있다. 이 경우 영상정보처리기기 운영자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지하

----- 개인영상정보로 한정한다.

② (현행과 같음)

③ -----

--- 지체 없-----
-----.

-----.

④ 제3항-----

-----.

여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

⑤ (생략)

⑥ 정보주체는 영상정보처리기기 운영자에게 정보주체 자신의 개인영상정보에 대한 파기를 요구하는 때에는 제1항에 의하여 보존을 요구하였던 개인영상정보에 대하여만 그 파기를 요구할 수 있다. 영상정보처리기기 운영자가 해당 파기조치를 취한 경우에는 그 내용을 기록하고 관리하여야 한다.

제51조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 영상정보처리기기 운영자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 법 제29조 및 영 제30조제1항에 따라 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. (생략)

2. 개인영상정보를 안전하게 저

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 그 밖에 -----

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 요
구할 -----

-----.

-----.

제51조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) -----

----- 않도록 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

장·전송할 수 있는 기술의
적용 (네트워크 카메라의 경
우 안전한 전송을 위한 암호
화 조치, 개인영상정보파일 저
장시 비밀번호 설정 등)

3. ~ 5. (생략)

제52조(개인영상정보처리기기의
설치·운영에 대한 점검) ① 개
인정보처리자의 장이 영상정보
처리기기를 설치·운영하는 경
우에는 이 지침의 준수 여부에
대한 자체점검을 실시하여 다음
해 3월 31일까지 그 결과를 새
만금개발청장을 경유하여 행정
자치부장관에게 통보하고 영 제
34조제3항에 따른 시스템에 등
록하여야 한다. 이 경우 다음 각
호의 사항을 고려하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

② (생략)

제53조(적용대상) 이 장은 새만금
개발청내 각 부서에서 운용하는
개인정보파일에 대하여 적용한
다.

제54조(적용제외) 이 장은 다음
각 호의 어느 하나에 해당하는

----- 저
장시 -----

3. ~ 5. (현행과 같음)

제52조(개인영상정보처리기기의
설치·운영에 대한 점검) ① -

----- 행정
안전부장관-----

-----.
-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제53조(적용대상) ----- 새만금
개발청 내 -----

-----.

제54조(적용제외) -----

개인정보파일에 관하여는 적용
하지 아니한다.

1. 법 제32조제2항에 따라 적용
이 제외되는 다음 각목의 개
인정보파일

가. ~ 라. (생 략)

3. 법 제58조제1항에 따라 적용
이 제외되는 다음 각목의 개
인정보파일

가. ~ 다. (생 략)

4. · 5. (생 략)

제55조(개인정보파일 등록 주체)

① 개인정보파일을 운용하는 공
공기관의 개인정보 보호책임자
는 그 현황을 행정자치부에 등
록하여야 한다.

② 새만금개발청은 행정자치부
에 직접 등록하여야 한다.

제56조(개인정보파일 등록 및 변
경 신청) ① (생 략)

② 개인정보파일 등록 신청 사
항은 다음의 각호와 같다. 신청
은 「개인정보 보호법 시행규
칙」(이하 “시행규칙”이라 한
다) 제3조제2항에 따른 별지 제

--- 않는다.

1. -----
----- 각 목-----

가. ~ 라. (현행과 같음)

2. -----
-- 각 목-----

가. ~ 다. (현행과 같음)

3. · 4. (현행 제4호 및 제5호와
같음)

제55조(개인정보파일 등록 주체)

① -----

----- 행정안전부-----
-----.

② ----- 행정안전부---
-----.

제56조(개인정보파일 등록 및 변
경 신청) ① (현행과 같음)

② -----
----- 각 호-----.

2호서식의 ‘개인정보파일 등록
· 변경등록 신청서’를 활용할
수 있다.

1. ~ 12. (생략)

③ (생략)

제57조(개인정보파일 등록 및 변
경 확인) ① 개인정보파일 등록
또는 변경 신청을 받은 개인정
보 보호책임자는 등록·변경 사
항을 검토하고 그 적정성을 판
단한 후 행정자치부에 등록하여
야 한다.

② (생략)

제58조(개인정보파일의 파기) ①
공공기관은 개인정보파일의 보
유기간 경과, 처리목적 달성 등
개인정보파일이 불필요하게 되
었을 때에는 지체 없이 그 개인
정보파일을 파기하여야 한다.
다만, 다른 법령에 따라 보존하
여야 하는 경우에는 그렇지
아니하다.

② (생략)

③ 개인정보취급자는 보유기간
경과, 처리목적 달성 등 파기 사
유가 발생한 개인정보파일을 선

-----.

1. ~ 12. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제57조(개인정보파일 등록 및 변
경 확인) ① -----

----- 행정안전부 -----
-----.

② (현행과 같음)

제58조(개인정보파일의 파기) ①

-----.

----- 그렇지 않
다.

② (현행과 같음)

③ -----

정하고, 별지 제4호서식에 따른
개인정보파일 파기요청서에 파
기 대상 개인정보파일의 명칭,
파기방법 등을 기재하여 개인정
보 보호책임자의 승인을 받아
개인정보를 파기하여야 한다.

④ (생 략)

제59조(개인정보파일 등록 사실의
삭제) ① (생 략)

② 개인정보파일 등록의 삭제를
요청받은 개인정보 보호책임자
는 그 사실을 확인하고, 지체 없
이 등록 사실을 삭제한 후 그
사실을 행정자치부에 통보한다.

제60조(등록·파기에 대한 개선권
고) ① (생 략)

② 새만금개발청장은 개인정보
파일의 등록사항과 그 내용을
검토하고 다음 각 호의 어느 하
나에 해당되는 경우에는 법 제3
2조제3항에 따라 해당 부서의
개인정보보호책임자에게 개선
을 권고할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 기타 법 제32조에 따른 개인
정보파일의 등록 및 공개에

----- 기록하여 -----

-----.

④ (현행과 같음)

제59조(개인정보파일 등록 사실의
삭제) ① (현행과 같음)

② -----

----- 행정안전부 -----.

제60조(등록·파기에 대한 개선권
고) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 그 밖에 -----

위반되는 사항이 있다고 판단
되는 경우

③ (생략)

제62조(개인정보파일 이용·제공
관리) ① 공공기관은 법 제18조
제2항 각 호에 따라 개인정보를
목적 외의 용도로 이용하거나
이를 제3자에게 제공하는 경우
에는 각각의 이용·제공 가능
여부를 확인하고 다음 각 호의
사항을 별지 제6호서식의 ‘개인
정보 목적외 이용·제공대장’에
기록하여 관리해야 한다.

제65조(처리 중인 개인정보에 관
한 경과조치) ① 법 시행 전에
근거법령 없이 개인정보를 수집
한 경우 당해 개인정보를 보유
하는 것은 적법한 처리로 본다.
다만, 이 법 시행 이후 기존의
수집목적 범위 내에서 이용하는
경우를 제외하고 개인정보를 새
롭게 처리하는 경우에는 법, 시
행령, 시행규칙 및 이 지침에 따
라야 한다.

②·③ (생략)

④ 주민등록번호를 처리하고 있

③ (현행과 같음)

제62조(개인정보파일 이용·제공
관리) -----

---- 목적 외 -----
-----.

제65조(처리 중인 개인정보에 관
한 경과조치) ① -----

----- 해당 -----
-----.

----- 범위-----

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

는 개인정보처리자는 법 개정 시행일로부터 2년 이내에 파기 하여야 한다. 다만, 법 제24조의 2제1항 <u>각호</u>의 개정 규정의 어 느 하나에 해당하는 경우는 제 외한다.	----- ----- -----. ---- <u>각 호</u>----- ----- ----.
---	---